Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Unione bancaria, SSM e SEVIF

Punto 2 del programma — Unione bancaria, Meccanismo di vigilanza unico e SEVIF

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
16 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Unione bancaria, SSM e SEVIF **1**

1.1 D1 — Mi parli dell'Unione bancaria 1
1.2 D2 — Il SEVIF: composizione e rapporto con l'MVU 1
1.3 D3 — Il CERS 2
1.4 D4 — L'EBA: che cosa fa 2
1.5 D5 — Il Meccanismo di vigilanza unico e l'art. 6-bis TUB 3
1.6 D6 — Le banche significative: criteri e soglie 3
1.7 D7 — Banca meno significativa: chi decide, Banca d'Italia o BCE 4
1.8 D8 — Che cosa fa la Banca d'Italia dentro il Meccanismo 4
1.9 D9 — Il diritto che applica la BCE 5
1.10 D10 — La BCE persegue le finalità dell'art. 5 TUB? 5
1.11 D11 — Il Consiglio di vigilanza e la decisione della BCE 6
1.12 D12 — Le sanzioni: BCE o Banca d'Italia 6
1.13 D13 — Come ha reagito il TUB: che ne è delle autorità creditizie 7
1.14 D14 — Popolari e BCC alla luce dell'Unione bancaria 7
1.15 D15 — L'idoneità degli esponenti nelle banche significative 8
1.16 D16 — Il secondo pilastro: risoluzione e rapporto con la vigilanza 8

1 | Unione bancaria, SSM e SEVIF

Questo capitolo copre il livello europeo del punto 2: l'Unione bancaria, il SEVIF con CERS ed EBA, il Meccanismo di vigilanza unico e il riparto fra BCE e Banca d'Italia. Gli assistenti chiedono SEVIF, CERS ed EBA come domande a sé e poi agganciano l'MVU e le partecipazioni; con Urbani si va a fondo sul riparto. Due confusioni da evitare: SEVIF e MVU sono sistemi con geometrie diverse, e l'EBA scrive le regole mentre la BCE vigila.

1.1. D1 — Mi parli dell'Unione bancaria

Domanda. Mi parli dell'Unione bancaria: perché è nata, da quali pilastri è composta e che cosa resta di nazionale.

Risposta ideale. L'Unione bancaria è il sistema con cui i Paesi dell'area euro hanno portato a livello europeo la vigilanza sulle banche e la gestione delle loro crisi. Nasce dalla crisi del debito sovrano del 2010-2012, non da quella finanziaria del 2008, cui l'Unione aveva risposto con il SEVIF. Il problema era il circolo vizioso fra banche e Stato: la stabilità di una banca restava legata allo Stato in cui era stabilita, perché le banche detenevano il debito sovrano nazionale e i salvataggi gravavano su finanze pubbliche già fragili. A questo si aggiungevano ragioni strutturali: i gruppi transfrontalieri vigilati a pezzi da autorità diverse, la trasmissione della politica monetaria e la tendenza delle autorità nazionali a trattenere liquidità e capitale entro i propri confini. Poggia sul single rulebook, cioè CRR, CRD e norme tecniche dell'EBA, e su tre pilastri. Il primo è il Meccanismo di vigilanza unico, Reg. 1024/2013, operativo dal 4 novembre 2014. Il secondo è il Meccanismo di risoluzione unico, Reg. 806/2014. Il terzo, lo schema europeo di assicurazione dei depositi, non è in vigore: restano i sistemi nazionali, in Italia gli artt. 96 ss. TUB. Resta nazionale molto: la vigilanza sulle banche meno significative, affidata alla Banca d'Italia; il diritto che la BCE applica, perché l'art. 4, par. 3, la obbliga ad applicare anche la legislazione nazionale di recepimento; la vigilanza non prudenziale, perché l'art. 1 limita i compiti della BCE a quella prudenziale. Chi scrive le regole che la BCE applica sta a un altro livello, il SEVIF.

1.2. D2 — Il SEVIF: composizione e rapporto con l'MVU

Domanda. Mi illustri il SEVIF: da chi è composto e che rapporto ha con il Meccanismo di vigilanza unico.

Risposta ideale. Il SEVIF, Sistema europeo di vigilanza finanziaria, nasce nel 2010-2011 come risposta dell'Unione alla crisi finanziaria globale, prima dell'Unione bancaria e non in alternativa a essa. La composizione la dà l'art. 1, comma 1, lett. h-bis), TUB, e le parti sono sei: l'ABE, Autorità bancaria europea, istituita dal Reg. (UE) 1093/2010; l'AEAP, Reg. 1094/2010, per assicurazioni e pensioni; l'AESFEM, Reg. 1095/2010, per strumenti finanziari e mercati; il Comitato congiunto delle tre autorità, previsto dall'art. 54 di ciascun regolamento; il CERS, Reg. 1092/2010; e le autorità di vigilanza degli Stati membri, che del sistema sono parte a pieno titolo. È dunque una rete, non un'amministrazione sovrapposta ai supervisori nazionali. Le tre autorità fanno le regole e curano la convergenza ma non vigilano sui singoli enti; il CERS guarda al rischio sistemico. Con l'MVU non va confuso, perché sono due geometrie diverse: il SEVIF è a ventisette e comprende tutti gli Stati membri, l'MVU è composto da BCE e autorità nazionali degli Stati dell'euro e di quelli in cooperazione stretta. La Banca d'Italia è parte di entrambi (art. 6, comma 3, TUB). Il SEVIF non è superato: è il livello in cui si produce il single rulebook che l'MVU applica, e il Reg. 1024/2013 fa salvi i compiti di ABE e CERS (art. 3, par. 3). Il percorso fra EBA, SEVIF e BCE è ripreso nei temi trasversali.

1.3. D3 — Il CERS

Domanda. Mi parli del CERS: che cos'è, chi lo presiede, che strumenti ha.

Risposta ideale. Il CERS, Comitato europeo per il rischio sistemico, è la parte del SEVIF dedicata alla vigilanza macroprudenziale. Istituito dal Reg. 1092/2010, deve prevenire o attenuare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria dell'Unione (art. 3). Si distingue dalle autorità europee perché non guarda ai singoli intermediari ma al sistema nel suo insieme, in tutti i settori finanziari. È presieduto dal presidente della BCE (art. 5), il che lo lega alla banca centrale. Nel consiglio generale siedono, fra gli altri, il presidente e il vicepresidente della BCE, i governatori delle banche centrali nazionali, un membro della Commissione e i presidenti delle tre autorità europee, mentre i rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza partecipano senza diritto di voto (art. 6). Non ha poteri vincolanti: i suoi strumenti sono le segnalazioni e le raccomandazioni (art. 16), generali o specifiche, rivolte all'Unione, a uno o più Stati, alle autorità europee o nazionali. Il meccanismo è il *comply or explain* dell'art. 17: i destinatari comunicano le misure adottate o motivano l'inazione, e se il CERS ritiene la raccomandazione non seguita ne informa il Consiglio e l'autorità europea interessata. Il distinguo: segnala il rischio ma non vigila le banche, e non va confuso con i poteri macroprudenziali che l'art. 5 del Reg. 1024/2013 dà alla BCE e alle autorità nazionali nell'MVU, né con la vigilanza microprudenziale.

1.4. D4 — L'EBA: che cosa fa

Domanda. Che cosa fa l'EBA? Mi dica i suoi poteri e il rapporto con la BCE.

Risposta ideale. L'EBA, Autorità bancaria europea, è un'agenzia dell'Unione istituita dal Reg. (UE) 1093/2010, con sede a Parigi (art. 7) e parte del SEVIF. Scrive le regole e ne cura

l'applicazione uniforme, ma non vigila sui singoli enti. Elabora i progetti di norme tecniche di regolamentazione (art. 10) e di attuazione (art. 15) che la Commissione adotta, richiamati dall'art. 6, comma 3-bis, TUB. Emana orientamenti e raccomandazioni (art. 16), non vincolanti ma con il meccanismo *comply or explain*: entro due mesi ogni autorità nazionale conferma di conformarsi o motiva, e l'EBA può pubblicare l'inosservanza. Se un'autorità viola il diritto dell'Unione, l'art. 17 prevede indagine, raccomandazione, parere formale della Commissione e, in ultima istanza, una decisione rivolta al singolo istituto. L'art. 18 le dà poteri nelle situazioni di emergenza; l'art. 19 la mediazione vincolante fra autorità nazionali, richiamata dall'art. 6, comma 4, TUB; gli artt. 29 e 30 la convergenza e le verifiche inter pares; l'art. 32 le prove di stress. Nel Board of Supervisors (art. 40) siedono i capi delle autorità nazionali di vigilanza sulle banche, per l'Italia la Banca d'Italia, e, senza voto, fra gli altri un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della BCE. L'EBA non è la BCE: la prima scrive il single rulebook per l'Unione, la seconda lo applica vigilando nell'area dell'MVU.

1.5. D5 — Il Meccanismo di vigilanza unico e l'art. 6-bis TUB

Domanda. Mi illustri il Meccanismo di vigilanza unico: chi vigila su chi, e come lo traduce l'art. 6-bis del TUB.

Risposta ideale. L'MVU è il sistema di vigilanza composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati partecipanti, cioè quelli dell'euro più quelli in cooperazione stretta (art. 1, comma 1, lett. e-bis e h-ter, TUB). Lo ha istituito il Reg. 1024/2013 ed è operativo dal 4 novembre 2014. Non è una gerarchia ma un sistema, di cui la BCE è responsabile per il funzionamento efficace e coerente (art. 6, par. 1). La regola di riparto è per soggetto vigilato. La BCE vigila direttamente le banche significative, con gruppi misti di personale suo e delle autorità nazionali, i Joint Supervisory Team. La Banca d'Italia vigila le meno significative sotto la sorveglianza della BCE, che può impartire istruzioni generali e, se occorre, avocare la vigilanza su una singola banca (art. 6, par. 5). Si parla perciò di vigilanza decentrata, non nazionale. Fanno eccezione i procedimenti comuni, di competenza della BCE per tutte le banche. L'art. 6-bis traduce questo nel diritto interno: nelle materie del MVU i poteri che il TUB attribuisce alla Banca d'Italia sono esercitati nei limiti e secondo le modalità del MVU, che prevede modalità differenti di cooperazione per significativi e meno significativi (comma 1). Resta da stabilire che cosa renda significativa una banca.

1.6. D6 — Le banche significative: criteri e soglie

Domanda. Quando una banca è significativa? Mi dica i criteri e le soglie.

Risposta ideale. L'art. 6, par. 4, guarda a tre criteri generali, dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di uno Stato partecipante e rilevanza delle attività transfrontaliere, e li traduce in condizioni al ricorrere di una qualsiasi delle quali l'ente non è considerato meno significativo. Le attività totali superano 30 miliardi di euro. Oppure superano il 20 per cento del

PIL dello Stato in cui l'ente è stabilito, a meno che siano inferiori a 5 miliardi. Oppure l'autorità nazionale notifica che l'ente è importante per l'economia nazionale e la BCE conferma dopo una valutazione approfondita. A queste si aggiungono l'assistenza finanziaria pubblica richiesta o ricevuta direttamente dal FESF o dal MES, che esclude la qualifica di meno significativa, e la facoltà della BCE di considerare significativo un ente con filiazioni in più Stati partecipanti e attività transfrontaliere rilevanti. In più la BCE vigila, salvo circostanze particolari, sui tre enti più significativi di ogni Stato. La valutazione si fa su base consolidata, al massimo livello di consolidamento, e cambia solo per mutamenti sostanziali e non transitori (par. 7, lett. a). La metodologia sta nel regolamento quadro della BCE, adottato in base al par. 7.

1.7. D7 — Banca meno significativa: chi decide, Banca d'Italia o BCE

Domanda. Prendiamo una banca italiana meno significativa. Quali provvedimenti adotta la Banca d'Italia e quali la BCE? Che cosa vale per tutte le banche?

Risposta ideale. La regola è che la Banca d'Italia adotta le decisioni di vigilanza prudenziale sulle banche meno significative: l'art. 6, par. 6, del regolamento le attribuisce i compiti dell'art. 4, par. 1, lett. b), da d) a g) e i), cioè in sostanza requisiti prudenziali, governo societario, idoneità degli esponenti, valutazioni e misure di intervento. Restano alla BCE per tutte le banche i procedimenti comuni: rilascio e revoca dell'autorizzazione e valutazione delle partecipazioni qualificate (art. 4, par. 1, lett. a) e c)). Sull'autorizzazione l'art. 14, comma 2, TUB dice che è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, ma negata dall'una o dall'altra; la revoca la dispone la BCE, sentita la Banca d'Italia o su sua proposta (comma 3-bis). Sulle partecipazioni l'art. 19, comma 5, attribuisce l'autorizzazione alla BCE su proposta della Banca d'Italia, che propone il diniego se non è garantita la sana e prudente gestione (comma 5-bis). Per una banca meno significativa la Banca d'Italia accerta anche le modificazioni statutarie e autorizza fusioni e scissioni (artt. 56 e 57, comma 1, TUB). La BCE non è però estranea al resto: ai sensi dell'art. 6, par. 5, emana regolamenti, orientamenti e istruzioni generali alle autorità nazionali, che adottano le decisioni, e, quando serve a garantire un'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo aver consultato la Banca d'Italia o su sua richiesta, di esercitare direttamente tutti i poteri su una o più banche. La ragione dei procedimenti comuni è che autorizzazione e controllo dei soci sono il titolo di ingresso nel mercato unico e vanno applicati in modo uniforme.

1.8. D8 — Che cosa fa la Banca d'Italia dentro il Meccanismo

Domanda. Che cosa fa concretamente la Banca d'Italia dentro il Meccanismo di vigilanza unico? Come cooperano BCE e autorità nazionali?

Risposta ideale. Lo dice l'art. 6-bis, comma 2, TUB, in sei punti che traducono l'art. 6 del Reg. 1024/2013. La Banca d'Italia formula alla BCE le proposte di autorizzazione, revoca e

autorizzazione all'acquisto di partecipazioni; le fornisce tutte le informazioni necessarie, ferma restando la facoltà della BCE di ottenerle direttamente dai vigilati e di ispezionare; la assiste nella preparazione e attuazione degli atti; la informa dell'attività svolta e dei procedimenti avviati; esercita i poteri del TUB non attribuiti in via esclusiva alla BCE, anche su richiesta o dietro istruzioni di questa; esercita infine i poteri che il MVU non assegna alla BCE. Il principio che regge tutto è la cooperazione in buona fede con scambio di informazioni (art. 6, par. 2, del regolamento), che il comma 5 dell'art. 6-bis esprime come stretta collaborazione secondo il principio di leale cooperazione. Il sistema vale anche per gli Stati la cui moneta non è l'euro che instaurino una cooperazione stretta con la BCE (art. 7 del regolamento): sono Stati partecipanti anche loro per l'art. 1, comma 1, lett. h-ter). Ne risulta una vigilanza integrata: la BCE decide o dirige, le autorità nazionali istruiscono ed eseguono, e la responsabilità del funzionamento dell'insieme è della BCE. Resta da vedere quale diritto applichi la BCE quando decide.

1.9. D9 — Il diritto che applica la BCE

Domanda. Quando la BCE vigila una banca italiana, quale diritto applica? Applica il diritto italiano?

Risposta ideale. Applica anche il diritto italiano, e lo dice l'art. 4, par. 3, del Reg. 1024/2013: la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se questo è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento; quando i regolamenti, come il CRR, lasciano opzioni agli Stati, applica anche la legislazione nazionale che le esercita. Non è dunque vero che la BCE applica il diritto europeo e la Banca d'Italia quello italiano: la distinzione fra i due supervisori è per soggetto vigilato, non per fonte. L'art. 6-bis, comma 4, TUB precisa che cosa sia la legislazione nazionale di recepimento: le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie del MVU, incluse quelle adottate dalla Banca d'Italia, e dunque anche le sue circolari. I problemi sono tre. L'individuazione, perché da noi il recepimento passa per decreti legislativi, decreti ministeriali e normativa secondaria. La moltiplicazione, perché la BCE deve conoscere tanti diritti nazionali quanti sono gli Stati partecipanti. Il sindacato, perché le decisioni della BCE sono atti dell'Unione controllati dalla Corte di giustizia, che si trova ad applicare diritto nazionale, mentre il giudice nazionale ne resta escluso. Un esempio concreto è l'idoneità degli esponenti: per una banca italiana significativa si valuta con l'art. 26 TUB e il d.m. 169/2020, ma decide la BCE.

1.10. D10 — La BCE persegue le finalità dell'art. 5 TUB?

Domanda. Per quali finalità si vigila? Confronti l'art. 5 del TUB con l'art. 1 del Regolamento sull'MVU: la BCE persegue le finalità dell'art. 5?

Risposta ideale. Formalmente no, perché l'art. 5 si rivolge alle autorità creditizie e la BCE non lo è: ha le sue finalità nell'art. 1 del Reg. 1024/2013. Ma c'è una convergenza sostanziale. L'art. 5 indica sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del

sistema finanziario, osservanza delle norme creditizie. L'art. 1 attribuisce alla BCE compiti di vigilanza prudenziale per contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione e in ogni Stato membro. Ritrovo il piano micro e il piano macro; ma il regolamento aggiunge l'integrità del mercato interno, la parità di trattamento per impedire l'arbitraggio regolamentare e il dovere di tener conto dei diversi tipi, modelli societari e dimensioni delle banche, e non nomina l'efficienza e la competitività. Limita inoltre la portata dei compiti alla vigilanza prudenziale, mentre l'art. 5 abbraccia tutti i poteri del TUB. La convergenza passa dal diritto che la BCE applica: i criteri della legge nazionale, come l'art. 14, comma 2, e l'art. 19, comma 5, ruotano attorno alla sana e prudente gestione, sicché quando la BCE autorizza o nega usa di fatto il metro dell'art. 5. Il distinguo è di perimetro: l'art. 5 resta la bussola della Banca d'Italia per i poteri che conserva.

1.11. D11 — Il Consiglio di vigilanza e la decisione della BCE

Domanda. Ci parli del Consiglio di vigilanza: chi lo compone e come le sue proposte diventano decisioni della BCE.

Risposta ideale. Il Consiglio di vigilanza, art. 26 del regolamento, è un organo interno alla BCE incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti di vigilanza: non è un'istituzione autonoma e non decide, propone. Lo compongono un presidente e un vicepresidente, nominati con approvazione del Parlamento europeo e decisione del Consiglio, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato partecipante, per l'Italia la Banca d'Italia; tutti agiscono nell'interesse dell'Unione. Il presidente non è membro del consiglio direttivo e ha un mandato di cinque anni non rinnovabile. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, con voto determinante del presidente a parità. La decisione appartiene al consiglio direttivo secondo la tecnica del silenzio: il Consiglio di vigilanza propone progetti di decisione completi, che si considerano adottati se il consiglio direttivo non obietta entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi (par. 8). Se obietta, deve motivare per iscritto, in particolare con riferimento alla politica monetaria, e le divergenze delle autorità nazionali su quell'obiezione le risolve un gruppo di esperti di mediazione (art. 25, par. 5). La ragione è tenere insieme la responsabilità formale della BCE e la separazione fra vigilanza e politica monetaria, che l'art. 25 impone anche con riunioni e ordini del giorno separati.

1.12. D12 — Le sanzioni: BCE o Banca d'Italia

Domanda. Una banca significativa commette una violazione. Chi irroga la sanzione, la BCE o la Banca d'Italia?

Risposta ideale. Dipende dalla norma violata. Se la violazione riguarda disposizioni dell'Unione direttamente applicabili, come il CRR, la sanziona la BCE: l'art. 18, par. 1, del Reg. 1024/2013 le consente sanzioni pecuniarie fino al doppio dei profitti ricavati o delle perdite evitate, o fino al 10 per cento del fatturato annuo complessivo. Se la violazione riguarda norme

nazionali, per esempio quelle di recepimento delle direttive, la BCE non sanziona direttamente ma può chiedere alle autorità nazionali di avviare i procedimenti (art. 18, par. 5). Il TUB lo traduce nell'art. 144-septies, per i soggetti significativi: la Banca d'Italia applica le sanzioni del Titolo VIII solo su richiesta della BCE, e solo se la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione direttamente applicabili, o la sanzione è diretta a persone fisiche, o ha natura non pecuniaria (comma 2). Il procedimento è quello dell'art. 145 e l'esito va comunicato alla BCE. Resta riservata alla BCE, per le significative e per le meno significative, la sanzione per la violazione dei suoi regolamenti e delle sue decisioni (comma 5; art. 18, par. 7). Il regime speciale dell'art. 144-septies vale per i soggetti significativi: per le meno significative restano le regole ordinarie del Titolo VIII. Il distinguo è con le misure dell'art. 16: la sanzione punisce una violazione, la misura corregge una situazione.

1.13. D13 — Come ha reagito il TUB: che ne è delle autorità creditizie

Domanda. Come ha reagito il TUB all'Unione bancaria? E che ne è delle autorità creditizie dell'art. 1?

Risposta ideale. Meno di quanto sembra, e conviene distinguere. L'art. 6 non è tutto reazione all'Unione bancaria: è stato riscritto nel 2012 per il SEVIF, il comma 3-bis viene dal recepimento della CRD IV del 2015 e la rubrica ha aggiunto il MRU solo nel 2021. La reazione all'Unione bancaria sono il riferimento al MVU nel comma 3, che fa della Banca d'Italia una parte del SEVIF e del MVU, e l'art. 6-bis, inserito dal d.lgs. 223/2016 insieme alle definizioni di MVU e di disposizioni del MVU nell'art. 1. Il resto dell'art. 6 è la cornice europea più ampia: il comma 1 impone alle autorità creditizie di esercitare i poteri in armonia con il diritto dell'Unione, il comma 3-bis di usare i poteri di intervento anche per assicurare il rispetto del CRR e delle norme tecniche dell'EBA, il comma 4 consente accordi con l'EBA e le altre autorità, anche con delega di funzioni, e il ricorso all'EBA per le controversie transfrontaliere. Le autorità creditizie restano tre, ma la loro sostanza cambia: il CICR ha perso la regolazione prudenziale, che l'art. 53 attribuisce alla Banca d'Italia; il Ministro conserva decreti e liquidazione coatta; la Banca d'Italia diventa il nodo di tre sistemi europei e, per i soggetti significativi, esercita i poteri nei limiti del MVU. Perciò, nelle materie del MVU, essere autorità creditizia non significa essere l'autorità che decide.

1.14. D14 — Popolari e BCC alla luce dell'Unione bancaria

Domanda. Le riforme delle banche popolari e delle BCC hanno qualcosa a che vedere con l'Unione bancaria? In che senso?

Risposta ideale. Sì, e il nesso è il modo migliore di spiegarle: il d.l. 3/2015 per le popolari e il d.l. 18/2016 per le BCC arrivano subito dopo l'avvio dell'MVU e rispondono alla stessa domanda, come rendere una banca cooperativa compatibile con un sistema fondato su capitale

computabile, gruppi e criteri dimensionali. Il primo nesso è il capitale: l'art. 28, comma 2-ter, limita il diritto al rimborso in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione, perché un capitale rimborsabile a richiesta non è capitale primario secondo il CRR: il single rulebook riscrive un istituto civilistico. Il secondo è il riparto: l'art. 29, comma 2-ter, dice che la Banca d'Italia propone alla BCE la revoca dell'autorizzazione, perché la revoca è un procedimento comune che spetta alla BCE. Il terzo, per le BCC, è il gruppo bancario cooperativo dell'art. 37-bis, che consente di vigilare più banche piccole come un gruppo con una capogruppo responsabile dei requisiti prudenziali, e la cui significatività si valuta al massimo livello di consolidamento. Il distinguo: i sedici miliardi di attivo oltre i quali scatta l'art. 29, comma 2-bis, non coincidono con i trenta miliardi dell'art. 6 del regolamento, che ripartiscono la vigilanza fra BCE e Banca d'Italia. Il dettaglio sta nei capitoli sulle popolari e sulle BCC.

1.15. D15 — L'idoneità degli esponenti nelle banche significative

Domanda. Il consiglio di amministrazione di una banca nomina un nuovo amministratore. Chi ne valuta l'idoneità, e che cosa cambia se la banca è significativa?

Risposta ideale. Cambia l'autorità che valuta, non il parametro. Il primo livello è la banca: l'art. 26, comma 5, TUB le impone di valutare l'idoneità dei propri esponenti, documentando l'analisi, e la decadenza la pronuncia l'organo di appartenenza entro trenta giorni. Sopra c'è la valutazione di vigilanza. Nelle banche significative spetta alla BCE: l'art. 4, par. 1, lett. e), del Reg. 1024/2013 le assegna fra i compiti di governo societario i requisiti di professionalità e onorabilità, e l'art. 24, comma 3, del d.m. 169/2020 fa salvi i suoi poteri. Nelle meno significative spetta alla Banca d'Italia (art. 24 del decreto). Il comma 6 dell'art. 26, riscritto dal d.lgs. 208/2025, riferisce la valutazione della Banca d'Italia alle banche di maggiore rilevanza individuate dal nuovo decreto, ma si applica solo con quel decreto. In sede di vigilanza la decadenza può essere pronunciata dalla BCE o dalla Banca d'Italia. Il diritto applicato resta comunque nazionale: per l'art. 4, par. 3, la BCE applica la legislazione di recepimento della CRD, quindi per una banca italiana significativa applica l'art. 26 TUB e il d.m. 169/2020. È un'isola di diritto nazionale dentro una vigilanza accentrata. Il ponte con le partecipazioni è nello stesso schema: anche lì la BCE decide su proposta della Banca d'Italia. La disciplina dell'idoneità è nel capitolo sugli esponenti.

1.16. D16 — Il secondo pilastro: risoluzione e rapporto con la vigilanza

Domanda. Mi descriva in breve il secondo pilastro dell'Unione bancaria e il suo rapporto con il Meccanismo di vigilanza unico.

Risposta ideale. Il secondo pilastro è il Meccanismo di risoluzione unico, istituito dal Reg. 806/2014 e definito dall'art. 1, comma 1, lett. e-quinquies), TUB come il sistema composto dal

Comitato di risoluzione unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati partecipanti. La struttura è parallela all'MVU: un centro europeo e le autorità nazionali. Il considerando 12 del Reg. 1024/2013 lo presupponeva: trasferita la vigilanza, serviva un meccanismo di risoluzione unico, sostenuto da contributi del settore finanziario. Per il TUB l'autorità di risoluzione è la Banca d'Italia o il Comitato, secondo il riparto di competenze del regolamento (art. 1, comma 1, lett. a-bis). Vigilanza e risoluzione sono funzioni distinte: l'art. 4, par. 1, lett. i), attribuisce alla BCE i piani di risanamento e l'intervento precoce, «ad esclusione dei poteri di risoluzione», e l'art. 3, par. 4, le impone di cooperare strettamente con le autorità di risoluzione. Il Fondo di risoluzione unico, alimentato dai contributi delle banche, non va confuso con i sistemi di garanzia dei depositi, che restano nazionali. La disciplina delle crisi bancarie è un tema a parte, e qui mi fermo.